



PUTUSAN
Nomor 1025 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JONATAN GINTING, bertempat tinggal di Jalan Raya Pekanbaru-Duri, KM 82, RT 002, RW 007, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yopi Mariadi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Yopi & Partners, beralamat di Jalan Kirana I, Nomor 10, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN**, berkedudukan di Gedung Juanda I, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Heru Pambudi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Biro Advokasi, Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021;
- 2. SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) PERWAKILAN SUMATERA BAGIAN UTARA**, berkedudukan di Graha Sucofindo, Lantai 2, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 79, Pekanbaru, yang diwakili oleh Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Divisi Hukum, Didik Sasono Setyadi dan kawan-kawan, beralamat di Gedung

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2023



Wisma Mulia, Lantai 39, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 42, Jakarta, dan M.I. Zikrullah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zikrullah & Partners, beralamat di Jalan Pejaten Raya, Komplek Depdikbud, Blok B4, Nomor 39H, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL PEKANBARU-KANDIS-DUMAI**, berkedudukan di Jalan Paria, Nomor 8 F, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru;
4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA**, berkedudukan di Komplek Pemda Sungai Betung, Jalan Agraria, Kelurahan Kampung Rempak, Kabupaten Siak;
5. **KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) DEDY ARIFIN NAZIR & REKAN**, berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Nomor 149, RT 001, RW 007, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2023



3. Menyatakan tanah seluas 1.331 m² (seribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) yang masuk dalam proyek pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai adalah bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 79/Kel.Kandis atas nama Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat satu-satunya yang berhak atas uang ganti kerugian sejumlah Rp399.300,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), atas nilai tanah seluas 1.331 m² (seribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) yang masuk dalam proyek pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai;
5. Menghukum Tergugat I dan II membayar ganti kerugian materiil sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat III:

- Posita gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 79/Kel. Kandis Kota atas nama Jonatan Ginting dan menyatakan tanah seluas 1.331 m² yang dikuasai oleh PT CPI adalah barang milik negara;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi yang menduduki dan menguasai tanah dan mensertifikatkan sebagai hak miliknya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 79/Kel. Kandis Kota atas nama Jonatan Ginting adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pihak yang berhak atas uang konsinyasi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 02/Pdt.P-Kons/2020/PN Sak tertanggal 07 April 2021 sebesar Rp399.300.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar uang konsinyasi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 02/Pdt.P-Kons/2020/PN Sak tertanggal 07 April 2021 sebesar Rp399.300.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi untuk membayar tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp2.760.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap satu hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi tidak memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Sak, tanggal 7 Juni 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah seluas 1.331 m² yang terletak di Jalan Lintas Kandis-Duri, RT 03, RW 03, Dusun Cendana, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, yang dikuasai oleh PT CPI adalah barang milik negara;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang menduduki dan menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluas 1.331 m² dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 79/Kel. Kandis Kota atas nama Jonatan Ginting adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pihak yang berhak atas uang konsinyasi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 02/Pdt.P-Kons/2020/PN Sak tertanggal 07 April 2021 sebesar Rp399.300.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar uang konsinyasi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 02/Pdt.P-Kons/2020/PN Sak tertanggal 07 April 2021 sebesar Rp399.300.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan Nomor 138/PDT/2022/PT PBR, tanggal 9 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pdt/2022/PN Sak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 138/PDT/2022/PT PBR tanggal 9 September 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Sak tanggal 7 Juni 2022;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2023



3. Menyatakan tanah seluas 1.331 m² (seribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) yang masuk dalam proyek pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai adalah bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 79/Kel.Kandis atas nama Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat satu-satunya yang berhak atas uang ganti kerugian sejumlah Rp399.300,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), atas nilai tanah seluas 1.331 m² (seribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) yang masuk dalam proyek pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai;
5. Menghukum Tergugat I dan II membayar ganti kerugian materiil sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 November 2022 dan Termohon Kasasi II tanggal 22 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 25 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 17 November 2022 dan tanggal 22 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Jonatan Ginting tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa seluas 1.331 m² yang terkena pembebasan untuk perluasan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai adalah milik



Penggugat yang dibeli dari Aminudin berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 27 November 2000;

- Bahwa sebaliknya, Tergugat Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat membuktikan dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya bahwa tanah objek sengketa yang terkena pembebasan tersebut adalah sebagian dari tanah milik negara yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 1959, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Swatantra Riau tanggal 5 Juni 1959 dan tanggal 28 September 1974 dan telah pula terdaftar sebagai barang milik negara (BMN);
- Berdasarkan alasan tersebut, maka Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa dan tidak pula berhak atas perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JONATAN GINTING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JONATAN GINTING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2023